

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาย เทอดชัย ธรรมวัฒน์ กับพวก

ผู้ร้อง

1217/2543

ป.พ.พ. มาตรา 1719, มาตรา 1720, มาตรา 1723, มาตรา 1726, มาตรา 1727, มาตรา 1729, มาตรา 1731, มาตรา 1732

ผู้จัดการมรดกที่ศาลมีคำสั่งตั้งมิใช่ตัวแทนของทายาท เพราะอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการมรดกต่อทายาทเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายผู้จัดการมรดกจึงมีฐานะเป็นผู้แทนตามกฎหมายของทายาทในอันที่จะต้องจัดการมรดกเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกและทายาท

ทายาทไม่มีอำนาจที่จะสั่งการให้ผู้จัดการมรดกกระทำการใดได้เพียงแต่ผู้จัดการมรดกจะต้องรับผิดชอบต่อทายาทโดยกฎหมายอนุโลมให้นำบทบัญญัติบางมาตราของลักษณะตัวแทนมาใช้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1720 และทายาทย่อมอยู่ในฐานะเป็นผู้ควบคุมจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกให้อยู่ในขอบอำนาจที่พินัยกรรมและกฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งมีอำนาจที่จะขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกที่ละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 1727

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1726, 1727 วรรคสอง, 1729, 1731 และ 1732 นั้น เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลเป็นผู้ดูแลให้ผู้

จัดการมรดกปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อให้การจัดการมรดกเป็นไปโดยเรียบร้อย

การที่ผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บริษัทที่ตั้งตาม
พินัยกรรมเข้าบริหารทรัพย์สินของกองมรดกแทนผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ซึ่ง
ตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของผู้ตาย เป็นวิธีการจัดการมรดกซึ่งเป็นอำนาจ
หน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะกระทำได้เองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1719 และ 1723 ดังนั้น ทายาทย่อมไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้ผู้จัดการมรดก
กระทำการดังกล่าวได้ และมีใช้อำนาจของศาลที่จะบังคับให้ผู้จัดการมรดกกระทำเช่น
กัน

กรณีสืบเนื่องมาจากวันที่ 11 มกราคม 2534 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งตั้งนายสมัค
สุนทรเวช นายประมวล จันทโรวาทหรือจันทโรवास นายพจน์ บุษปาคม และนางสาว
ชีฮวยหรือกีฮวย แซ่อึ้ง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของนาง
สุวพีร์ ธรรมวัฒน์ะ ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนางสุวพีร์ ธรรมวัฒน์ะ ผู้ตาย ต่อ
มานายพจน์ บุษปาคมหรือบุษปาคม ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้จัดการ
มรดกที่เหลืออยู่จัดการมรดกรายนี้ต่อไป

วันที่ 17 พฤษภาคม 2542 ผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 ยื่นคำร้องขอว่านายสมัคสุนทร
เวช และนายประมวล จันทโรวาทหรือจันทโรवास ละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ โดยไม่
จัดการมรดกด้วยตนเอง แต่ได้มอบให้บริษัทสุวพีร์ ธรรมวัฒน์ะ(1990) จำกัด เป็น
ตัวแทนในการบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดยิงเจริญแล้วนำเงินรายได้เข้า
กองมรดก และละเลยไม่ดำเนินการตามหน้าที่ กรณีที่ทายาทบางคนนำเงินกองมรดก

ที่ยังไม่ได้แบ่งไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และนำไปให้บุคคลภายนอกใช้จ่าย ขอให้ถอน นายสมัคร สุนทรเวช และนายประมวล จันทโรวาทหรือจันทโรवासจากการเป็นผู้ จัดการมรดก

ระหว่างศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดก ผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 ยื่นคำร้องลงวันที่ 5 ตุลาคม 2542 ว่า ตามพินัยกรรมกำหนดให้ผู้จัดการมรดกจัดตั้ง บริษัทจำกัด ชื่อ บริษัทสุวิทย์ ธรรมวัฒนะ จำกัด โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่า ตลาดยิ่งเจริญเข้าเป็นทุนของบริษัทและให้ทายาทเป็นผู้ถือหุ้นแต่ผู้จัดการมรดก ละเลยให้ทายาทนำบริษัทสุวิทย์ธรรมวัฒนะ (1990) จำกัด เข้าบริหารงานใน ทรัพย์สินที่เรียกว่าตลาดยิ่งเจริญ อันเป็นการขัดต่อพินัยกรรม ผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 ได้ เรียกร้องให้ผู้จัดการมรดกปฏิบัติตามพินัยกรรมแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2542 ผู้ จัดการมรดกได้นัดประชุมทายาทและที่ปรึกษาแล้วมีมติให้บริษัทสุวิทย์ ธรรมวัฒนะ จำกัด เข้าบริหารทรัพย์สินของกองมรดกแทนบริษัทสุวิทย์ ธรรมวัฒนะ (1990) จำกัด แต่ผู้จัดการมรดกมิได้ปฏิบัติตามมติดังกล่าว ผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 ไม่อาจบังคับผู้ จัดการมรดกให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว จึงขอให้ศาลบังคับผู้จัดการมรดก ปฏิบัติตามมติที่ประชุมอันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกหากผู้จัดการมรดกไม่ปฏิบัติ ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของผู้จัดการมรดกทั้งสามด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก การจัดการมรดกเป็น อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก เมื่อผู้ร้องเห็นว่าผู้จัดการมรดกไม่กระทำตามหน้าที่ ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้ร้องขอขบที่จะร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกแล้วคดีอยู่ระหว่างการไต่สวนคำร้องขอ กรณี ตามคำขอท้ายคำร้องนี้ไม่อาจบังคับให้ได้ ยกคำร้อง

ผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่ผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์ว่าเมื่อผู้จัดการมรดกไม่จัดการมรดกตามมติของที่ประชุมผู้จัดการมรดกซึ่งมีมติให้จัดการมรดกไปตามข้อกำหนดในพินัยกรรม ผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นทายาทได้ร้องขอให้จัดการมรดกตามมติของที่ประชุมดังกล่าวแล้ว ทายาทในฐานะตัวการย่อมมีสิทธิบังคับให้ผู้จัดการมรดกในฐานะตัวแทนดำเนินการตามหน้าที่ได้แต่เนื่องจากเป็นผู้จัดการมรดกที่ศาลมีคำสั่งตั้ง ผู้จัดการมรดกจึงอยู่ในความควบคุมดูแลของศาล และศาลย่อมมีอำนาจบังคับให้ผู้จัดการมรดกที่ศาลมีคำสั่งตั้งให้ปฏิบัติตามหน้าที่ได้เมื่อทายาทร้องขอ เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกตามข้อกำหนดในพินัยกรรมของเจ้ามรดกที่ได้ระบุตัวบุคคลและจำนวนผู้จัดการมรดกไว้และตาม que ผู้ร้องทั้งเจ็ดซึ่งเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกที่ศาลมีคำสั่งตั้งมีอำนาจและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719 และการจัดการมรดกเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการโดยตนเองจะให้ผู้ใดทำแทนไม่ได้ เว้นแต่กรณีเข้าข้อยกเว้นให้ผู้จัดการมรดกมอบให้ตัวแทนทำการได้ตามอำนาจที่ให้ไว้โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายในพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลหรือในพฤติการณ์เพื่อประโยชน์แก่กองมรดก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1723 ผู้จัดการมรดกที่ศาลมีคำสั่งตั้งมิใช่ตัวแทนของทายาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการมรดกต่อทายาทเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ผู้จัดการมรดกจึงมีฐานะเป็นผู้แทนตามกฎหมายของทายาทในอันที่จะต้องจัดการมรดกเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกและทายาท ทายาทหากมีอำนาจที่จะสั่งการให้ผู้จัดการมรดกกระทำการใดได้ เพียงแต่ผู้จัดการมรดกจะต้องรับผิดชอบต่อทายาทโดยกฎหมายอนุโลมให้นำ

บทบัญญัติบางมาตราของลักษณะตัวแทนมาใช้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1720 และ
ทนายท่อมอยู่ในฐานะเป็นผู้ควบคุมการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกให้อยู่ในขอบ
อำนาจที่พินัยกรรมและกฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งมีอำนาจที่จะขอให้ศาลสั่งถอนผู้
จัดการมรดกที่ละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1727 ด้วย ส่วน
การที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาที่ผู้จัดการมรดก
จะต้องทำบัญชีทรัพย์สินมรดกตามมาตรา 1729 ให้ศาลมีอำนาจถอนผู้จัดการมรดกเมื่อ
มิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลาและตามแบบที่กำหนดไว้ ตามมาตรา 1731
ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดกรณีที่มีผู้จัดการมรดกหลายคนและการทำการตามหน้าที่มีเสียง
เท่ากันไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ตามมาตรา 1726 ให้ศาลมีอำนาจกำหนดเวลาการทำ
รายงานแสดงบัญชี การจัดการและแบ่งปันมรดกของผู้จัดการมรดก ตามมาตรา
1732 หรือให้ศาลมีอำนาจสั่งถอนผู้จัดการมรดกตามที่มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่ง
ร้องขอ และการที่ผู้จัดการมรดกจะลาออกจากตำแหน่งได้ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ตามมาตรา 1727 วรรคสอง นั้นเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลเป็นผู้ดูแลให้ผู้
จัดการมรดกปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อให้การจัดการมรดกเป็นไป
โดยเรียบร้อย แต่การที่จะดำเนินการให้บริษัทสุวิทย์ ธรรมวัฒนะ จำกัด ที่ตั้งตาม
พินัยกรรมเข้าบริหารทรัพย์สินของกองมรดกแทนบริษัทสุวิทย์ ธรรมวัฒนะ (1990)
จำกัด ตามคำร้องของผู้ร้องที่ 3 และที่ 4 นั้น เป็นวิธีการจัดการมรดกซึ่งเป็นอำนาจ
หน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะกระทำได้ ทนายท่อมไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้ผู้จัดการ
มรดกกระทำการดังกล่าว และมีใช้อำนาจของศาลที่จะบังคับให้ผู้จัดการมรดกกระทำ
ได้

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ เนตรมัย-กนก พรณรรักษ์-ปรีดี รุ่งวิสัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ